



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Thửa đất số 434 tờ bản đồ số 4 và thửa đất số 270, 252 tờ bản đồ số 23 toạ lạc tại thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất số 33/2025/HDDV ngày 03/4/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức hành nghề đấu giá) ban hành quy chế cuộc đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ hai người đăng ký tham gia trở lên.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá

1.1 Thửa đất số 434

- Thửa đất số 434
- Tờ bản đồ số 4
- Diện tích 584,8m²
- Loại đất: ODT
- Vị trí thửa đất bán đấu giá: Vị trí, kích thước thửa đất được thể hiện chi tiết theo Trích lục bản đồ địa chính số 120/TL-VPĐKĐĐ ngày 16/02/2023 của Văn phòng đăng ký đất đai.
- Tài sản gắn liền với đất: Không.
- Thông tin hạ tầng kỹ thuật: Thửa đất có 02 mặt tiền giáp đường Nguyễn Thị Út và đường nhựa D3 được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nằm trong khu vực đông dân cư.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.2. Thửa đất số 270

- Thửa đất số 270
- Tờ bản đồ số 23
- Diện tích 2261,4m²
- Loại đất: ODT
- Vị trí thửa đất bán đấu giá: Vị trí, kích thước thửa đất được thể hiện chi tiết theo Trích lục bản đồ địa chính số 952/TL-VPĐKĐĐ ngày 11/10/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai.
- Tài sản gắn liền với đất: Không.
- Thông tin hạ tầng kỹ thuật: Thửa đất có 02 mặt tiền giáp đường Lê Lai và đường Nguyễn Thị Út được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nằm trong khu đông dân cư;
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.3 Thửa đất số 252

- Thửa đất số 252
- Tờ bản đồ số 23
- Diện tích 500,3m²
- Loại đất: ODT
- Vị trí thửa đất bán đấu giá: Vị trí, kích thước thửa đất được thể hiện chi tiết theo Trích lục bản đồ địa chính số 951/TL-VPĐKĐĐ ngày 11/10/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Tài sản gắn liền với đất: Không.
- Thông tin hạ tầng kỹ thuật: Mặt tiền giáp đường nhựa, được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nằm trong khu vực đông dân cư.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản đã có quyết định đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh chuyển giao bán đấu giá theo quy định.

3. Giá khởi điểm:

- Thửa đất số 434, tờ bản đồ số 4: **2.677.799.000 đồng** (Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng) theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.
- Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 23: **11.008.663.000 đồng** (Mười một tỷ, không trăm lẻ tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng) theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.
- Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 23: **3.431.057.000 đồng** (Ba tỷ, bốn trăm ba mươi một triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn đồng) theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.

Lưu ý: Giá khởi điểm không gồm thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí liên quan đến việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày **04/4/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **23/4/2025**;
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá – tại nơi tọa lạc các thửa đất trên địa bàn thị trấn cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem/thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian nêu trên. Người tham gia đấu có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Đơn vị có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Tổ chức đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- a) Thời gian nộp tiền: từ ngày **04/4/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **24/4/2025**.

b) Số tiền đặt trước: **Bằng 20% giá khởi điểm của từng thửa đất bán đấu giá, cụ thể:**

- Thửa đất số 434, tờ bản đồ số 4: **535.560.000 đồng** (Năm trăm ba mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 23: **2.201.733.000 đồng** (Hai tỷ, hai trăm lẻ một triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).

- Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 23: **686.211.000 đồng** (Sáu trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm mười một nghìn đồng).

c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản như sau:

+ **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

+ **Số tài khoản:** tại Ngân hàng – Chi nhánh

+ **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT” “Tên lô đất đấu giá”

Ví dụ: Nguyễn Văn A- " NTDT 252 "

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- **Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.**

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 17 giờ 00 phút ngày **24/4/2025**.

• Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.

• Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo. Nếu nộp qua Zalo thì phải được nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo xác nhận là đã nhận.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

+ Thửa đất số 434, tờ bản đồ số 4: **200.000 đồng/hồ sơ**

+ Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 23: **300.000 đồng/hồ sơ**

+ Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 23: **200.000 đồng/hồ sơ**

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo. Địa chỉ: Phòng 205, Lầu 2, số 06 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 0862 707176

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 11, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Người đăng ký tham gia đấu giá có thể mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính. Trong trường hợp mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính, người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trước qua số điện thoại 0862707176 của Công ty Đấu giá

hợp danh Khải Bảo để yêu cầu mua hồ sơ, sau đó tiến hành chuyển khoản tiền mua hồ sơ và cung cấp địa chỉ nhận hồ sơ để Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo gửi bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá về địa chỉ theo yêu cầu của người đăng ký tham gia đấu giá

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ. Trong mỗi bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);
- 01 CCCD/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao chứng thực);
- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);
- Giấy cam kết thể hiện các nội dung:
 - + Sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 - + Một hộ gia đình chỉ một cá nhân được tham gia đấu giá.
 - + Tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (chỉ nhận trong 02 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

- **Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm (dự kiến) tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

- Thời gian dự kiến tổ chức: **15 giờ 30 phút ngày 29/4/2025.**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh - Số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 11, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Bước giá:
 - + Thửa đất số 434, tờ bản đồ số 4: **80.334.000 đồng** (Tám mươi triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng) theo Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.
 - + Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 23: **330.260.000 đồng** (Ba trăm ba mươi triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.
 - + Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 23: **102.932.000 đồng** (Một trăm lẻ hai triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn đồng) theo Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện Cầu Kè.

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham

gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau:

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được tổ chức đấu giá tài sản hoàn trả lại số tiền đặt cọc cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định sau khi Người mua được tài sản đấu giá nộp đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá và có thông báo bằng văn bản của Người có tài sản đấu giá;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 119 Luật Đất đai năm 2024 có nhu cầu sử dụng đất quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản hiện hành, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản hiện hành, sửa đổi, bổ sung năm 2024 đáp ứng điều kiện sau:

- Đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Đất đai năm 2024; khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

- Người tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo Mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo phát hành). Trong đơn đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ cam kết:

+ Sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Một hộ gia đình chỉ một cá nhân được tham gia đấu giá.

+ Tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ gồm có:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);

- 01 CCC/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá(bản sao chứng thực);

- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);

- Giấy cam kết thể hiện các nội dung:
 - + Sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 - + Một hộ gia đình chỉ một cá nhân được tham gia đấu giá.
 - + Tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (chỉ nhận trong 02 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

3. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;
- e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.
- f. Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá, thời hạn bàn giao tài sản

a) Thời hạn thanh toán:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản này thì sau **120 ngày** kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

b) Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá:

- Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024. Chi phí liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 12. Cách thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu

i) Điều hành việc trả giá, giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

a) Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

b) Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;

c) Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 13. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản hiện hành*)

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia Cuộc đấu giá.

Điều 14. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (*khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản hiện hành*)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 15. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản hiện hành*)

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá,

người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để chìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 16. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, chìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, chìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên tước quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 17. Hủy kết quả đấu giá tài sản

1. Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm

quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đấu giá tài sản.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6, Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản.

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản này thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.

2. Trong trường hợp kết quả trúng đấu giá bị hủy theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá thực hiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Điều 18. Nội quy giao dịch

1. Trong phạm vi Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo, khách hàng không được thực hiện hành vi sau:

- a. Không được sử dụng điện thoại trong phòng đấu giá;
- b. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác;
- c. Không được mang hung khí, vật sắc nhọn vào khu vực Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo, phòng đấu giá;
- d. Không được trao đổi với những người tham gia đấu giá khác;
- đ. Không được ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên, nhân viên Công ty;
- e. Những người không có tên trong danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không được vào phòng đấu giá;
- f. Không được tự ý di chuyển, đi lại gây mất trật tự tại phòng đấu giá;
- g. Không được tự ý ra vào phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên;
- h. Khách hàng có trang phục không lịch sự như quần đùi, áo ba lỗ, ... không được vào khu vực Công ty, phòng đấu giá;
- i. Không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên.

2. Khách hàng vi phạm nội quy này sẽ bị từ chối giao dịch, trút quyền tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước đã nộp được xử lý theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khánh